# 지역경찰 수사서류 작성례

※ 본 자료는 '중앙경찰학교 신임경찰관을 위한 수사서류 작성법' '경찰청 신임수사관 길라잡이' '서부서 지역경찰 전산 업무역량 관련 업무자료'를 참조하여 제작함

## 1 현행범체포

### 체포의 요건

① 행위의 가벌성 ② **범죄의 현행성** ③ **시간적 접착성** ④ **범인·범죄의 명백성** ⑤ **체포의 필요성**(도망 및 증거인멸의 염려)

### '체포의 사유' 작성례

◈ (특수)상해

■ **체포의 사유**

당구장 주인 김당구가 112신고(NO: 2025-4321)를 받고, 서대전지구대 근무하는 경위 김경위, 순경 김순경은 14:40경 대전시 중구 중앙로 14 서대전당구장에 도착하였다. 현장에는 피해자 나아퍼가 머리에 피를 흘리며 쓰러져 있고, 피해자 및 신고자 김당구는 "저 사람이 때렸다"며 피의자를 지목하였다.

피의자는 신분증 제시 및 지구대 동행 요구를 거부하며 범행사실을 완강히 부인하나 현장 상황 및 피해자, 참고인 진술 등으로 볼 때 범행 직후인 자로 확인되므로 피의사실의 요지, 체포의 이유, 변호인을 선임할 수 있음을 고지하고 변명의 기회와 체포적부심을 신청할 수 있는 권리가 있음을 고지한 후 (특수)상해 현행범인으로 체포하였다.

◈ 공무집행 방해

■ **체포의 사유**

**1. 범죄의 현행성**

피의자는 112 범죄 신고를 받고 급히 현장으로 출동하는 피해 경찰관의 어깨를 가격한 현장에서 즉시 검거된 것으로 공무집행방해죄의 실행 중인 자로서

**2. 범인·범죄의 명백성 및 체포의 필요성**

112신고 출동 중인 순찰차의 진행을 가로막는 피의자를 말리던 중 어깨를 가격당한 경찰관의 입장에서 피의자는 공무집행방해죄를 범한 것으로 명백히 인정될 뿐 아니라, 폭행사건 112 신고처리를 막아서는 피의자에 대한 체포가 필요한 급박한 사정이 인정됨

◈ 특수공갈

■ **체포의 사유**

**1. 범죄의 현행성**

2025. 4. 4. 20:25경 "꽈배기를 먹다 탈이 났다면서 칼을 들고 돈 달라고 한다"는 112신고가 접수되었다.

현장에 도착하였을 때 피의자 김협박은 술에 취해 신고자 나아파에게 욕설을 하며 소란을 피우고 있었고, 신고자는 어쩔 줄 몰라 하고 있었다.

신고자는 피의자를 지목하며 "저 사람이 4. 1., 4. 3.에 꽈배기를 먹다 탈이 났으니 치료비를 달라고 해서 주었는데, 오늘도 똑같이 돈 달라고 해서 싫다고 하니 식칼로 협박 하였다."고 진술하였다.

이에 대해 피의자는 "꽈배기 먹다 장염에 걸려 치료비를 요구한 것 뿐이다, 치료를 받았는데 무슨 문제가 있느냐, 돈 내놔라" 하면서 피해자를 향해 칼을 찌르려고 하는 등 범죄의 현행성 인정된다.

**2. 범인·범죄의 명백성 및 체포의 필요성**

피의자는 경찰관이 보는 앞에서 피해자를 향해 칼을 지르려고 하여 범죄혐의 인정되고 또한 다시 피해자를 찾아와 협박한 점을 볼 때 증거인멸 및 도주 우려 등 체포의 필요성이 있어 현행범인으로 체포하였다.

## 2 긴급체포

### 체포의 요건

① 범죄의 **중대성** : 사형·무기 또는 장기 3년 이상의 징역이나 금고에 해당하는 죄를 범하였다고 의심할 상당한 이유가 있어야 함

※ 법정형 3년 미만 : 명예훼손, 음주운전(0.2% 미만), 업무상 위력에 의한 추행, 공중밀집장소 추행, 모욕, 과실치사, 학대(존속학대×)

② 체포의 **필요성** : ⅰ) 증거를 인멸할 염려, ⅱ) 도망, ⅲ) 도망할 우려중 **1개의 요건만 충족**하면 됨(형소법 제200조의3)

③ **긴급성** : 긴급을 요하여 지방법원판사의 체포영장을 받을 수 없는 때에 해당하여야 함. 긴급을 요한다고 함은 피의자를 우연히 발견한 경우 등과 같이 체포영장을 받을 시간적 여유가 없는 때를 말함

**[체포의 긴급성 작성례]**

■ 피의자를 **특정하지 못한 경우**

통상 피의자의 성명, 주민번호, 생년월일 등 인적사항을 특정하지 못한 경우에는 수사 과정에서 파악한 피의자의 인상착의 등을 자세히 기재하고 우연히 만났다는 사실을 뒷받침하는 간접사실을 열거해주어 법관의 영장을 발부받을 시간적 여유가 없다고 한 후 체포의 긴급성이 인정된다는 취지로 끝맺음

(작성례) 피의자 특정을 위해 관내를 순찰하던 중 피해자가 언급한 인상착의와 유사한 사람을 우연히 발견하고 혐의 추궁하자 처음엔 부인하였으나 피해자를 확인시키자 혐의 시인하였고, 피의자의 범죄혐의가 중하여 높은 실형이 예상되는 상황에서 도주의 우려로 인해 법관의 영장을 발부받을 시간적 여유가 없어 체포의 긴급성이 인정된다.

■ 피의자를 **특정한 경우**

체포영장을 발부받을 수 있는 시간적 여유가 없는 제한적 요건에서만 긴급체포가 가능하다. 피의자가 공항에 출국하기 직전인 상황에는 긴급체포가 가능하고, 그 사안을 상세하게 기술한 후 체포의 긴급성이 인정된다고 끝맺음

(작성례) 피의자의 범죄 행위에 대한 조사를 위해 출석을 요구하였으나 출석을 하지 않는 상황에서, 피의자가 해외로 도주할 예정이라는 제보를 입수하고 청주 공항으로 방문한바 피의자는 실제로 가방에 짐을 싣고 출국게이트로 이동하는 것을 확인하였다. 피의자가 해외로 도주할 가능성이 높은 상황에서 법관이 영장을 받을 시간적 여유가 없어 체포의 긴급성이 인정된다.

## '체포의 사유' 작성례

◈ 특수공갈

■ **체포의 사유**

**1. 범죄혐의의 중대성**

2025. 3. 4. 20:25경 "꽈배기를 먹다 탈이 났다면서 칼을 들고 돈 달라고 한다"는 112신고가 접수되었다.

현장에 도착하였을 때 피의자 김길동은 이미 현장을 이탈한 상태이고, 신고자는 "3. 1일과 3. 3일에 왔던 사람이 오늘도 또 와서 3. 1., 3. 3.에 꽈배기를 먹다 탈이

났으니 치료비를 달라고 해서 주었는데, 오늘도 똑같이 돈 달라고 해서 싫다 하니 식칼로 협박하고 도망갔다." 라고 진술하였다.

이에 CCTV 영상을 보니 피의자가 소란을 피우다가 칼로 찌르려고 하다가 현장을 이탈하는 장면이 확인되고, 종업원 및 손님의 진술도 피혐의자가 칼로 위협하는 것을 목격하였다는 진술 등을 종합해 볼 때 피의자에게 중한 범죄인 특수공갈죄 혐의 충분히 인정된다.

**2. 체포의 필요성 및 긴급성**

피의자의 인상착의를 숙지하고 인근 주변을 순찰 차량으로 수색하던 도중 3. 4. 22:00경 대전 중구 계백로 10 골목길에서 길을 걸어가던 비슷한 남성을 발견하고 불심검문을 하려고 하였으나 피의자가 급하게 도주하므로 100m가량 추격하여 붙잡고 왜 도주하려 하느냐 추궁하면서 인상착의를 재차 확인한바 본건 피의자가 확실하였다. 이에 피의자에게 본건을 추궁한바 피해자에게 식칼로 위협한 것이 발각될까봐 경찰관을 보고 도주한 것이라고 하였다.

이 사건 피의자는 중한 범죄인 특수공갈죄를 저지르고 현장을 이탈하여 도주하는 등 증거인멸 및 도주 우려가 있음이 분명하고, 골목길에서 우연히 발견되는 등 판사의 영장을 발부받을 시간적 여유가 없어 긴급체포하였다.

◈ 살인

■ **체포의 사유**

**1. 범죄혐의의 중대성**

112 신고접수 이후 현장 임장하여 피해자가 상의 가슴 부위에 다량의 혈흔이 묻은 채로 풀더미에 덮여 있는 모습을 확인하고, 피의자가 칼로 피해자를 공격하는 모습을 보았다는 신고자 진술, 피의자의 손에 묻은 혈흔을 닦고 가는 장면이 담긴 CCTV 분석 결과, CCTV 영상 속에 인물이 자신의 사촌 동생으로 오늘 아침 사고를 쳤다는 내용의 전화 통화를 했다는 진술 등을 종합할 때 피의자는 살인죄를 범하였다고 봄이 상당함.

**2. 체포의 필요성 및 긴급성**

피의자 소유 차량인 12마3456호 모하비 차량의 동선을 파악하여 범행 후 현장을 벗어나 충남 금산 방면으로 이동한 것을 확인하였고, 금산경찰서의 공조를 통하여 금산군 추분면 요광리 장산저수지 부근 노상에서 피의자 소유 차량을 발견하였다.

차량 안에는 피의자는 탑승하지 않고 있었고, 자신의 잘못을 시인하는 메모지가 발견되어, 장산저수지 부근 수색 중 인접 야산에서 저수지로 들어가 자살하려던 피의자를 발견하게 되었다. 이 사건 피의자는 친족인 피해자를 흉기로 잔인하게 살해한 중대한 범죄로서 사건발생 이후 범행도구를 불상의 장소에 버리고 알 수 없는 장소로 도주하는 등 증거인멸 및 도주 우려가 있음이 분명하고, 사건 발생 시각 이후부터 계속적인 추적을 거쳐 불과 5시간 만에 발견되어 체포영장을 발부받을 시간적 여유가 없어 긴급체포하였음

■ **체포를 계속하여야 할 사유**

피의자의 차량 내에서 범행 당시 착용했던 의복이 발견되고 피의자가 자살 시도의 행동으로 보아 피의자 범죄혐의는 인정되나, 범행에 사용된 흉기가 발견되지 않았으며, 구체적인 범행 동기에 대해 수사가 필요할 뿐 아니라, 중형 선고가 예상되는 만큼 체포를 계속하여야 할 필요가 있음

## 3 영장에 의하지 않은 압수·수색

### 5가지 경우

| 구 분 | 사 후 조 치 | 요급처분* |
|---|---|---|
| ① 체포현장 | 계속 압수할 필요가 있는 경우, 체포한 때부터 48시간 이내에 압수수색영장을 청구 | ○ |
| ② 긴급체포 후의 | | X |
| ③ 범죄장소 | 사후에 지체 없이 영장을 받아야 함 | ○ |
| ④ 유류물 ⑤ 임의제출물 | 없음 | X |

* 형소법 제220조 : 압수·수색시 급속을 요하는 때에는 주거주나 간수자 등의 참여 규정(제123조 제2항)과 야간집행의 제한 규정(제125조)에 의하지 않아도 된다는 특례

### 압수조서, 압수목록 작성시 주의사항

- ▸ 압수 경위를 6하 원칙에 따라 구체적으로 기재
- ▸ 압수한 장소가 다른 경위 압수한 장소마다 압수조서를 작성하고, 압수목록은 처음 압수한 장소부터 번호 부여
- ▸ 실제로 압수한 경찰관이 작성하고, 조서와 목록은 간인
- ▸ 참여인은 압수현장에 있는 사람 중 신빙성이 있는 사람 기재
- ▸ 소송법상 압수의 주체는 사법경찰관으로 작성 명의에 사법경찰관이 들어가야 함

## ‘압수 경위’ 작성례

### ◈ 체포현장의 경우

작성예시 1

“꽈배기를 먹다 탈이 났다면서 칼을 들고 돈 달라고 한다.”는 112 신고를 받고 출동하여 본 바, 피해자 및 목격자들은 피의자를 가르키며 칼을 들고 위협을 하였다고 진술하고 피의자는 범죄에 사용되었다고 인정하기에 충분한 칼을 소지하고 있어 피의자를 특수공갈로 현행범인 체포하면서, 이 건과 관계가 있는 ‘칼’을 증거로 삼기 위해, 피의자를 참여키시고 별지 압수목록과 같이 영장 없이 압수하다.

작성예시 2

2025. 4. 4. 22:10경 순찰 중 피의자 김절도를 절도 혐의로 긴급체포한 후 피의자가 소지하고 있던 절취한 ‘금목걸이 1점’을 발견하고 이를 증거로 삼기 위해, 피의자를 참여키시고 별지 압수목록과 같이 영장 없이 압수하다.

작성예시 3

“담배 냄새도 아니고 이상한 냄새가 난다.”는 112 신고를 받고 출동하여 본바, 피의자는 야바를 …로 흡입하였다고 자백하고, …(숙소 서랍 안에) 야바 1박스가 발견되어, 피의자를 마약류관리법 위반 사실로 현행범인 체포하면서, 이 건과 관계가 있는 ‘야바 1박스’를 증거로 삼기 위해, 피의자를 참여시키고 별지 압수목록과 같이 영장 없이 압수하다.

작성예시 4

2025. 3. 4. 10:06경 대전 중구 중앙로 14 서대전식당 내에서 피의자 김가해를 상해 등 혐의로 현행범인 체포하면서 범행도구인 과도 1점을 피의자 김가해로부터 별지 압수목록과 같이 영장없이 압수하였다.

### ◈ 임의제출 등에 의한 압수의 경우

작성예시 1

범죄 현장에 남은 물건으로서 참고인 김참고가 범죄 행위에 제공된 것이라고 진술하고, 소유자 김소유가 임의 제출하므로 영장 없이 압수하다.

작성예시 2

피의자가 도주하면서 현장에서 100미터 떨어지 대전 서구 중앙로 12 김가네의 집 마당에 버린 범죄 행위로 인하여 취득한 물건으로서 박취득이 임의 제시하므로 별지 압수목록과 같이 영장없이 압수하였다.

작성예시 3

피의자가 도주하다가 박체포에 의하여 체포될 당시에 피의자의 오른쪽 호주머니에 있던, 범죄행위로 인하여 취득한 물건으로서 박체포가 빼앗아 가지고 있던 것을 동인이 별지 임의제출하므로 압수목록과 같이 영장 없이 압수하다.